

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1581/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ขอนแก่น (อำเภอฟล)

โจทก์
ล.

นายลำดวน สีบาง

ป.อ. มาตรา 199, มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 133, มาตรา 134, มาตรา 226, มาตรา 227 (3)

ก่อนจับกุมจำเลย พนักงานสอบสวนได้เรียกจำเลยมาสอบสวนในฐานะพยาน และทำบันทึกคำให้การไว้ ซึ่งตามบันทึกคำให้การดังกล่าวก็ระบุว่าเป็นคำให้การของจำเลยในฐานะเป็นพยานมิใช่ในฐานะผู้ต้องหา ไม่มีข้อความที่แสดงว่าได้บอกให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่าถ้อยคำที่ผู้ต้องหากล่าวนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันตนในการพิจารณาได้ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 บัญญัติไว้ เช่นนี้ จะถือว่าเป็นบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาไม่ได้ เมื่อโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อมให้ฟังว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง ลำพังบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยซึ่งให้การไว้ในฐานะพยานมิใช่ในฐานะผู้ต้องหายังฟังลงโทษจำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันปล้นทรัพย์เงินสด ๕,๖๐๐ บาทของนายสมชาย ชมยินดี ไปโดยจำเลยมีและใช้อาวุธปืนยิงขู่เช็กกับใช้อาวุธมีดฟันและแทง

ประทุษร้ายร่างกายนายสมชายถึงแก่ความตายโดยเจตนาฆ่า แล้วจำเลยกับพวกร่วมกันซ่อนเร้นย้ายศพของนายสมชายโดยนำไปซ่อนไว้ในหลุมลึกเพื่อปิดบังการตาย และเหตุแห่งการตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๙, ๒๘๘, ๒๘๙, ๓๔๐, ๓๔๐ ตริ, ๘๓ วรรคกลาง กับให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน ๕,๖๐๐ บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๙, ๓๔๐, ๓๔๐ ตริ เวียงกระทงลงโทษ แต่รวมแล้วให้ประหารชีวิตทำให้การชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม ให้จำคุกตลอดชีวิต ให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน ๕,๖๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย วรรคกลางของกลาง ส่วนนอกนั้นไม่รับ ข้อหาอื่นให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง วรรคกลางของกลางให้รับ ส่วนผิดของกลางฟังไม่ได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด จึงไม่รับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นขณะที่คนร้ายฆ่าผู้ตาย ได้ความจากพันตำรวจตรีเชิดสกุล บุญส่งศรี พนักงานสอบสวนว่าเมื่อสรุปผลการสอบสวนได้ความว่า สาเหตุการตายของผู้ตายเกิดจากนายตี๋หรือชัชวาลย์ วงษ์ก้อม นายลำดวน สีบาง จำเลย นายนายหรือสมัย ราชกิจ และนายทองล้วน สีบาง พร้อมทั้งผู้ตายได้ร่วมดื่มสุรากันอยู่ ผู้ตายพูดถึงเรื่องเตรียมเงินมาเพื่อซื้อกระบี่ จำเลยกับพวกต้องการเงินของผู้ตายและต้องการฆ่าผู้ตายเพื่อเป็นการปิดปาก พิจารณาคำเบิก

ความของนายคำที่เห็นว่าเห็นจำเลยกับนายทองล้นน้อยชายจำเลยช่วยกันฆาตกรรมผู้ตายมาทั้ง ถ้าเป็นความจริงก็นับว่าเป็นพยานแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ แต่ปรากฏจากคำเบิกความของนางบันเย็นภริยาผู้ตายว่า ขณะที่นายคำไปบอกตนเรื่องผู้ตายถูกฆ่าตายนั้น นายคำบอกแต่เพียงว่าผู้ตายถูกคนร้ายฆ่าตาย ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนร้าย ทั้งได้ความจากพันตำรวจตรีเชิดสกุล พนักงานสอบสวนว่าในขณะที่ไปชั้นสูตรพลิกศพผู้ตาย ไม่มีใครเล่าเรื่องเกี่ยวกับการตายของผู้ตายให้ฟังนอกจากนางบันเย็น นายคำว่าตนได้ไปอยู่ขณะที่พนักงานสอบสวนมาชั้นสูตรพลิกศพด้วย ถ้านายคำเห็นจำเลยกับน้องชายฆาตกรรมผู้ตายมาทั้งจริงก็น่าจะได้เล่าเรื่องดังกล่าวให้นางบันเย็นและพันตำรวจตรีเชิดสกุลฟัง เพราะคนที่ฆาตกรรมมานั้นน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับ การตายของผู้ตายแน่ เมื่อนายคำมิได้ระบุชื่อจำเลยกับน้องชายว่าเป็นคนฆาตกรรมผู้ตายให้บุคคลทั้งสองฟังเช่นนี้ จึงฟังไม่ได้ว่านายคำได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจริง ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนนั้น ได้ความจากคำเบิกความของ พันตำรวจตรีเชิดสกุลว่า ก่อนจับกุมจำเลย ได้เรียกจำเลยมาสอบสวนในฐานะพยาน และทำบันทึกคำให้การไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.๒๓ ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ และตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข จ.๒๓ นั้น ก็ระบุว่าเป็นคำให้การของจำเลยในฐานะเป็นพยาน มิใช่ในฐานะผู้ต้องหาจึงไม่มีข้อความตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ กล่าวคือข้อความที่แสดงว่าได้บอกให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่าถ้อยคำที่ผู้ต้องหากล่าวนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันตนในการพิจารณาได้เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใด ก็ให้จดคำให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การก็ให้บันทึกไว้ ดังนั้นจะถือว่าบันทึกคำให้การดังกล่าวเป็นบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาไม่ได้ อีกทั้งข้อความในบันทึกคำให้การเพิ่มเติมนั้นก็มิได้เพียงว่าขณะที่ผู้ตายร่วมดื่มสุรากับจำเลยและคนอื่น ๆ อีกหลายคน ระหว่างที่ผู้ตายลุกไปซื้อสุรานั้น นายติ่ม (ชัชวาลย์) วงษ์ก้อม และนาย ไนซ์ ไม่ทราบนามสกุล คิดอยากจะได้เงินจากผู้ตายนายติ่มบอกจำเลยว่าตนกับนาย ไนซ์จะไปดักข่มอยู่ระหว่างทาง โดยให้จำเลยบอกผู้ตายให้กลับบ้านทางหมู่บ้าน

หมายเหตุ